

1500557-34.2019.8.26.0102
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Furto
Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ
Comarca: Cachoeira Paulista
Foro: Foro de Cachoeira Paulista
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Sumário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime do art. 155, caput, do CP.

Na denúncia, narra-se que:

" (...) na data de 28 de maio de 2019, às 13 horas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424, Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1500557-34.2019.8.26.0102 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital n.

1500557-34.2019.8.26.0102

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime do art. 155, caput, do CP.

Na denúncia, narra-se que:

" (...) na data de 28 de maio de 2019, às 13 horas e 53 min, na Praça Santos Dumont, nº 26, Centro, na cidade e comarca de Cachoeira Paulista, ANTONIO SANDRO DE

OLIVEIRA, VULGO "TONINHO" (...) subtraiu para si, um aparelho celular marca LG modelo K9, no valor aproximado de R\$ 700,00 (setecentos reais), consoante auto de avaliação indireta de fls. 15, pertencente a Rafaela Pereira Hummel Capucho. Segundo o apurado, o denunciado adentrou no comércio da vítima e se aproveitando da distração dos funcionários do local, subtraiu o aparelho celular que estava próximo ao caixa.

Insta salientar que a prática delituosa foi gravada pelas câmeras de segurança do local. (cf. degravação às fls. 16/19).

O proprietário do estabelecimento e pai da vítima, João Odair Hummel Capucho, através de populares, identificou o denunciado. Tão logo soube sua identidade, se dirigiu a residência do mesmo, quando obteve contato com a genitora do denunciado e lhe informou o ocorrido.

Posteriormente, Meire Sandra da Silva, genitora de ANTONIO SANDRO, devolveu o aparelho de telefonia celular que realmente estava na posse do denunciado"

Às fls. 32, a denúncia foi recebida.

Às fls. 93/94, o Réu ofereceu resposta à acusação.

Às fls. 95/98, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 12/09 e 23/11/2022, foram realizadas audiência de instrução.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação penal deve ser julgada procedente; há prova da autoria e da materialidade; a versão defensiva está isolada; o Réu deve ser condenado.

Em alegações finais, a defesa afirmou que: o Réu deve ser absolvido; o Réu pegou o celular por engano, achando que era o seu; houve a devolução no dia seguinte; não houve dolo; em caso de condenação, deve ser aplicada a atenuante.

É o relatório. Passo a decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Em sua oitiva em juízo, a vítima RAFAELA PEREIRA HUMMEL CAPUCHO afirmou que: é dona da loja; é uma loja de sorvete/açai; uma vez levaram um telefone; fez o boletim de ocorrência desse telefone; esse telefone não foi recuperado; o telefone era da loja, que usava como whatsapp; não lembra como foi a subtração; lembra de um telefone em cima do balcão e a pessoa ter pego; deram falta do telefone dias depois; na loja tem câmera e acha que a ação foi filmada (não tem a filmagem). Em seu interrogatório, o Réu ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA afirmou que: confessa os fatos; na época, morava praticamente na rua e usava drogas; nesse dia, estava com R\$120,00 em notas miúdas; pegou as notas miúdas e entrou na loja na intenção de trocar o dinheiro por notas maiores; quando entrou lá, estava alcoolizado; entrou na loja para trocar o dinheiro; viu o celular em cima; no momento em que estava trocando o dinheiro, achou que o celular era dele; quando chegou no local, viu que o celular estava em casa; pegou o celular por engano; pediu ajuda a mãe para devolver; a mãe devolveu no dia seguinte; a polícia foi na casa, mas ele ainda não tinha chegado em casa.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do furto restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 5/6), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), pelo auto de avaliação (fl. 18), pelas imagens (fls. 19/22), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, não há dado a sustentar que houve erro de tipo por parte do Réu, que teria pego o celular achando que era o seu, já que: a) o acusado não trouxe nenhum dado sobre o suposto celular que tinha na época; b) a conduta retratada nas imagens de fls. 19/22 confirma a intenção de subtração.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA foi o autor do crime do furto, conforme imagens de fls. 19/22 e da sua confissão em juízo.

Nesse cenário, das provas constantes dos autos, se extrai que o réu ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA, de fato, na data de 28/05/2009, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em celular marca LG modelo K9, avaliada em R\$700,00, de propriedade de Rafaela Pereira Hummel Capucho.

Assim, à vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 155, caput, do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CP.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado com maus antecedentes criminais (condenação no processo de n. 0005526-53.2009.8.26.0156 – fls. 158/170), motivo pelo qual a circunstância pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra. Diante de tais circunstâncias, aplico o aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata e fixo a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias multa.

Na segunda fase, é preciso reconhecer a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação anterior no processo de n. 0007386-85.2009.8.26.0028– fls. 158/170.

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da confissão, que foi efetivamente utilizada no convencimento (súmula 545 do STJ). Considerando que a reincidência e a confissão são preponderantes, é possível compensá-las, como entende o STJ (REsp nº 1341370 / MT). A restituição da coisa será utilizada na terceira fase, de sorte que não aplico a atenuante.

Desta forma, fixo a pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias multa.

Não há causas de aumento a reconhecer.

Tendo em vista que não houve o emprego de violência ou grave ameaça e que o Réu restituiu a coisa antes do recebimento da denúncia (fls. 16), entendo presente o arrependimento posterior (art. 16 do CP), que permite a diminuição da pena de 1/3 a 2/3.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, aplico a diminuição de 2/3.

Desta forma, a pena definitiva fica em 5 meses e 15 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena, a súmula 269 do STJ, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, bem como a reincidência do réu, fixo o regime SEMI-ABERTO para início do cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito considerando a reincidência do réu em crime doloso (CP, art. 44).

A reincidência em crime doloso também impede a suspensão condicional da pena (art. 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO SANDRO DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal às penas de 5 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMI-ABERTO, e ao pagamento de 17 dias-multa no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva do réu por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

Após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os objetos apreendidos ficarão disponíveis para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos

479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cachoeira Paulista, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA